

TRIBUNALE DI MACERATA
SEZIONE ESECUZIONI IMMOBILIARI

Istanza per fissazione dell'udienza ex art. 569 c.p.c.

Nella procedura di esecuzione immobiliare **RGE n. 1/2022**

Giudice: Dott. Enrico Pannaggi

Promossa da: Banca di San Marino S.p.A. (C.F. 91007200404)

- creditrice procedente -

Nei confronti di: Mobilcom S.r.l. (COE SM19832 - CF: 93052830432)

- debitore esecutato -

PREMESSO CHE

- in data 14.01.2022 si è provveduto al deposito dell'istanza di vendita ex art. 567 c.p.c.;
- successivamente, in data 08.03.2022, il creditore procedente ha provveduto sia al deposito della documentazione ex art. 657 c.p.c. sia di quella relativa all'avvenuta notifica dell'avviso ex art. 498 c.p.c. ai creditori iscritti e non intervenuti;

RILEVATO CHE

- in data 21.03.2022 Mobilcom ha svolto opposizione ex art. 615 c.p.c. per la cui discussione veniva fissata udienza al 14.09.2022;
- con provvedimento del 07.11.2022 l'opposizione ex art. 615 c.p.c. di Mobilcom è stata rigettata;
- ad oggi, non è stata ancora fissata l'udienza ex art. 569 c.p.c. per disporre sulla vendita degli immobili pignorati;

Tutto ciò premesso **Banca di San Marino S.p.A.**, come sopra rappresentata e difesa, formula rispettosa

istanza



affinché S. V. Ill.ma, Voglia procedere con le necessarie attività relative alla prosecuzione dell'esecuzione di cui in epigrafe e così assumere il provvedimento ex art. 569 c.p.c. per la nomina dell'esperto e per la fissazione dell'udienza per le comparizioni delle parti, giusta istanza di vendita ex art. 567 c.p.c. già versata in atti.

Con osservanza.

Macerata, 09.11.2022

Avv. Roberto Andreoni

Avv. Erica Catani

Avv. Rosaria Moroni

